

1500022-36.2022.8.26.0673

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... criminais relacionados ao tráfico (conforme certidão de fls. 49/52), impossibilita a caracterização do crime de porte de drogas para consumo pessoal, evidenciando a ocorrência de tráfico de drogas. Não é outro o entendimento da jurisprudência. Neste sentido:

“Deveras, a quantidade da droga, embora não seja exclusivo, constitui fator importante para a caracterização do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara Única

Praça Gerson Veronese Ferracini, Florida Paulista-SP - cep 17830-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500022-36.2022.8.26.0673 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500022-36.2022.8.26.0673

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2022595/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 22638790 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO,

105/22/502 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2022595 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA,

105/22/502 - DEL.POL.FLÓRIDA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CESAR FIAIS FUNDATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

PAULO CÉSAR FIAIS FUNDATO, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 21h40min, na Rodovia SP-294, km 613, nesta cidade e comarca de Flórida Paulista, o réu trazia consigo e transportava 406,63g de maconha e 40,13g de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da peça acusatória que, na data dos fatos, os policiais militares, tendo recebido informações sobre o transporte de drogas, estavam à procura de dois indivíduos que trafegavam em uma motocicleta pela aludida rodovia. Narra que, durante a diligência, o denunciado foi surpreendido como passageiro da motocicleta Honda CG 125, placas EKG-2535, cujo condutor era Durval Francisco Rocha. Informa que, com a abordagem policial, o denunciado, imediatamente, empreendeu fuga, mas foi contido, mediante uso de força moderada, pela militar Martinez, ocasião em que foram localizados um tijolo de maconha (403,63g) e um invólucro contendo 40,13g de cocaína, trazidos pelo agente em uma sacola junto à cintura, bem como o valor de R\$ 99,50 (fls. 115/116).

Defesa prévia do réu às fls. 140.

A denúncia foi recebida às fls. 152/154.

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do réu (fls. 209/219 - gravação audiovisual).

Em alegações finais, apresentada em audiência, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu. No tocante à dosimetria, indicou a possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Postulou ainda, o reconhecimento da agravante da reincidência, sustentando o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por fim, manifestou-se pela fixação do regime inicial fechado, sem substituição por pena restritiva de direitos e sem concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 211/218).

A defesa, por seu turno, alegou que as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo do réu, requerendo a sua absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a fixação da pena em patamar mínimo, em regime inicial aberto e com substituição por restritiva de direitos (fls. 207/208).

Às fls. 243, os autos foram arquivados em relação ao investigado Durval Francisco Rocha, atendendo à manifestação ministerial de fls. 239/240.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

De início, a materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudos periciais de fls. 101/103, documentos de fls. 21/24, bem como pelos demais elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, corroborados com a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual modo, é indubitosa.

A policial militar Andressa Arlete Soriano Martinez, ouvida na condição de testemunha, afirmou que, na data dos fatos, foi recebido alerta via COPOM, informando que dois indivíduos estariam em uma motocicleta, saindo do município de Pacaembu com destino ao município de Osvaldo Cruz, com o intuito de buscarem drogas. Afirmou que, diante do alerta, foi realizado patrulhamento na rodovia SP/294, momento em que avistaram motocicleta com emplacamento idêntico ao informado via COPOM. Aduziu que, após a parada da motocicleta, o passageiro tentou empreender fuga, momento em que foi detido e submetido a revista pessoal, sendo encontradas as drogas apreendidas. Por fim, disse que havia várias denúncias de que o réu dedicava-se a traficância e de que integrava organização criminosa.

No mesmo sentido depôs o policial Felipe da Silva Pereira, também ouvido na condição de testemunha. Acresceu que o réu é conhecido nos meios policiais, havendo informações de que integra organização criminosa.

Em seu interrogatório, o réu admitiu ser usuário de drogas, negando, porém, a prática de tráfico. Afirmou que, no dia dos fatos, havia pedido a Durval que o levasse até o município de Osvaldo Cruz, na casa de sua tia, sendo, na ocasião, abordado por policiais militares. Por fim, admitiu que portava as drogas no momento da abordagem, mas negou ter fugido dos policiais.

Pois bem.

A princípio, necessário ressaltar que, conforme jurisprudência sedimentada no STJ (HC 395.325, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/05/2017), os depoimentos de servidores públicos, como é o caso dos policiais militares, são plenamente válidos, merecendo credibilidade. No mesmo sentido, o E. TJSP já decidiu nos seguintes termos:

"Como é cediço, nada impede que policiais e guardas municipais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade.

Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública.

Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante por tão grave crime, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito."

(TJSP - Apelação criminal nº 1527289-91.2021.8.6.0228. Rel. Des. Hermann Herschander. Dje.: 06/05/2022).

Deste modo, diante da prova oral produzida em Juízo, restou evidenciada a responsabilidade penal do réu, havendo adequação típica entre a conduta por ele perpetrada e o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja conduta típica consiste em "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Com efeito, a instrução evidenciou que o réu trazia consigo, aproximadamente, 403,63g de maconha e 40,13g de cocaína (auto de exibição e apreensão de fls. 15/16), o que, inclusive, foi admitido pelo próprio acusado, no interrogatório judicial. Ademais, não merece acolhimento a alegação de que os entorpecentes destinavam-se a uso próprio, considerando, principalmente, a elevada quantidade apreendida, o que afasta a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Vale mencionar que a quantidade de droga apreendida constitui um dos elementos legais de distinção entre o usuário e o traficante, conforme prevê o § 2º, do já mencionado artigo 28. Tal elemento, aliado ao relato dos policiais de que havia denúncias de traficância pelo réu e à presença de antecedentes criminais relacionados ao tráfico (conforme certidão de fls. 49/52), impossibilita a caracterização do crime de porte de drogas para consumo pessoal, evidenciando a ocorrência de tráfico de drogas. Não é outro o entendimento da jurisprudência. Neste sentido:

"Deveras, a quantidade da droga, embora não seja exclusivo, constitui fator importante para a caracterização do tráfico (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos,

Prevenção Repressão, Saraiva, 1992, pág. 182).

Consoante já se decidiu, "a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probatório favorável ao mesmo" (STJ, Rec. Esp nº 163.640, rel. Min. Jorge Scartezzini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3190)."

(TJSP - Apelação Criminal. Rel. Des. Laerte Marrone. Dje. 31/05/2022).

Ademais, é irrelevante que o acusado seja também usuário de drogas, posto que tal fato, por si só, não descaracteriza a traficância, que, muitas vezes, é utilizada como recurso para sustentação do vício em entorpecentes.

Portanto, sendo necessária a condenação pelo cometimento de tráfico de drogas, passo à dosimetria da pena a ser imposta ao réu.

Na primeira fase de dosimetria, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, conforme certidão de fls. 49/52, verifica-se que o réu é reincidente (condenação transitada em julgado nos autos nº 0002866-24.2014.8.26.0411, pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas). Com efeito, ocorre a reincidência quando o agente comete novo crime, depois do trânsito em julgado da condenação por crime anterior, agravando-se a pena nos termos do art. 61 e 63 do Código Penal.

Não há circunstâncias atenuantes que possam incidir no presente caso, observando-se que a mera admissão da posse das drogas não caracteriza confissão, posto que o réu negou a prática de traficância, alegando a finalidade de uso próprio. É o que estabelece a súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, diante da agravante da reincidência e, não havendo atenuantes a serem valoradas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Por fim, na terceira e derradeira fase de dosimetria, revela-se incabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.373/06, posto que a figura do "tráfico privilegiado" não se aplica às situações em que o réu é reincidente ou ostenta maus antecedentes.

Ademais, não houve caracterização de quaisquer causas de aumento de pena, razão pela qual torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, até mesmo pela gravidade.

Considerando a condição econômica do réu, o valor diário da multa será correspondente ao mínimo legal, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, além da reincidência delitiva, a pena aplicada ultrapassa a 4 anos, impedindo a aplicação do art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o réu PAULO CÉSAR FIAIS FUNDATO como incurso no art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

Nego ao réu o apelo em liberdade, eis que se encontra preso por este processo (fls. 65/69), estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com efeito, é necessária a custódia do réu, eis que condenado a pena a ser cumprida em regime fechado, de modo, que, certamente, se libertado for, procurará se evadir, frustrando a aplicação da lei penal. Ademais, o acusado foi condenado por crime grave, que enseja grande parte da criminalidade havida na sociedade, sendo a sua custódia necessária à garantia da ordem pública.

Vale mencionar, por fim, que conforme entendimento do STJ, "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017), bem como que "a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede ao agravante que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 732146/SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJe. 20/05/2022).

Por tais razões, nego ao réu o apelo em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em se encontre recolhido.

Transitada esta em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade).

P.I.C.

Florida Paulista, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA